חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד–2024*

פרק א': תיקון חוק הגנת הפרטיות

החלפת מונחים

1. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981[1] (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום –

(1) במקום "פנקס" יבוא "מרשם", במקום "בפנקס" יבוא "במרשם" ובמקום "מהפנקס" יבוא "מהמרשם";

(2) במקום "הרשם" יבוא "ראש הרשות" ובמקום "לרשם" יבוא "לראש הרשות";

(3) במקום "בעל מאגר מידע" יבוא "בעל שליטה במאגר מידע";

(4) במקום "בעל מאגר המידע" יבוא "בעל השליטה במאגר המידע";

(5) במקום "מבעל מאגר מידע" יבוא "מבעל השליטה במאגר מידע";

(6) במקום "מבעל מאגר המידע" יבוא "מבעל השליטה במאגר המידע";

(7) במקום "לבעל מאגר המידע" יבוא "לבעל השליטה במאגר המידע";

(8) במקום "בעל המאגר" יבוא "בעל השליטה במאגר";

(9) במקום "לבעל המאגר" יבוא "לבעל השליטה במאגר";

(10) המילים "חוק ומשפט של הכנסת" – יימחקו.

תיקון סעיף 3

2. בסעיף 3 לחוק העיקרי –

(1) לפני ההגדרה "אדם" יבוא:

""אבטחת מידע" – הגנה על שלמות המידע האישי או הגנה על המידע האישי מפני עיבוד ללא רשות כדין;";

(2) בהגדרה "אדם", במקום "7, 13, 14, 17ב, 17ג, 17ו, 17ז, 23א, 23ב" יבוא "13, 14, 15א, 17ב, 17ב1, 17ב2, 17ו, 23ב, 23מו," ואחרי "25" יבוא "וכן לעניין ההגדרות "דיוור ישיר", "מאגר מידע", "מזהה ביומטרי", "מידע אישי" ו"מידע בעל רגישות מיוחדת"";

(3) אחרי ההגדרה "אדם" יבוא:

""בעל שליטה" במאגר מידע – מי שקובע, לבדו או יחד עם אחר, את מטרות עיבוד המידע שבמאגר המידע או גוף שהוא או בעל תפקיד בו הוסמך בחיקוק לעבד מידע במאגר מידע;

"דיוור ישיר" – פנייה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע;

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961[2];";

(4) אחרי ההגדרה "הסכמה" יבוא:

""ועדת החוקה" – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

"חומר מחשב", "מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים;

---

* התקבל בכנסת ביום א' באב התשפ"ד (5 באוגוסט 2024); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1496, מיום ג' בשבט התשפ"ב (5 בינואר 2022), עמ' 420.

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשע"ז, עמ' 986.

[2] ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

"הרשות", "הרשות להגנת הפרטיות" – הרשות להגנת הפרטיות שהוקמה ופועלת על פי החלטות הממשלה מס' 4660 מיום 19 בינואר 2006, מס' 4820 מיום 28 ביוני 2012, מס' 3019 מיום 7 בספטמבר 2017 והחלטת הממשלה מס' 1890 מיום 2 באוקטובר 2022 שנוסחה מובא בתוספת הראשונה;";

(7) ההגדרה "שימוש" – תימחק;

(8) בסופו יבוא:

""שירותי דיוור ישיר" – מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים בדרך של העברת רשימות, מדבקות או נתונים בכל אמצעי שהוא;

"שלמות המידע" – זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין."

ביטול סעיף 7

3. סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.

החלפת סעיף 8 והוספת סעיף 8א

4. במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

"ניהול מאגר מידע ועיבוד חוקי של מידע אישי

8. (א) בסעיף זה, "עיבוד" – למעט אחסון באקראי ובתום לב.

(ב) לא יעבד אדם מידע אישי במאגר מידע אלא למטרת המאגר שנקבעה לו כדין.

(ג) לא יעבד אדם מידע אישי ממאגר מידע ללא הרשאה מאת בעל השליטה במאגר המידע או בחריגה מהרשאה כאמור.

(ד) (1) בעל שליטה במאגר מידע לא יעבד מידע אישי במאגר מידע ולא ירשה לאחר לעבד בעבורו מידע כאמור, אם המידע האישי הכלול במאגר המידע נוצר, התקבל, נצבר או נאסף בניגוד להוראות חוק זה או להוראות כל דין אחר המסדיר עיבוד מידע.

(2) נמסר מידע אישי לבעל שליטה במאגר מידע מגורם אחר, ובעל השליטה לא ידע ולא היה עליו לדעת כי אותו גורם פעל שלא כדין, לא יישא בעל השליטה במאגר המידע באחריות לפי סעיף קטן זה לעיבוד מידע אישי שבוצע לפני שידע או שהיה עליו לדעת כאמור.

(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על הפרת דין קלת ערך בנסיבות העניין, ולעניין מידע אישי שנמסר כאמור בפסקה (2), אף אם בעל השליטה ידע או היה עליו לדעת.

חובת רישום או הודעה

8א. (א) (1) מאגר מידע חייב ברישום בהתקיים אחד מאלה:

(א) מטרתו העיקרית היא איסוף מידע אישי לשם מסירתו לאחר כדרך עיסוק או בתמורה, לרבות שירותי דיוור ישיר, ויש במאגר מידע אישי על יותר מ־10,000 בני אדם;

סכומים מופחתים

23לא. ראש הרשות אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת החמישית ובשיעורים הקבועים בה.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

23לב. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני ראש הרשות כאמור בסעיף 23כט(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי ראש הרשות או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור, לפי העניין.

(ב) הסכומים הקבועים בסעיף 23כו והסכומים הקבועים בתוספת השלישית, בתוספת הרביעית ובתוספת החמישית יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; עדכון ראשון לפי סעיף קטן זה יהיה בשנת 2026; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) ראש הרשות יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום העיצום הכספי

23לג. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 23כט.

ריבית שקלית ודמי פיגורים

23לה. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, בשינויים המחויבים.

גבייה

23לה. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995.

סימן ג': התראה מינהלית

התראה מינהלית

23לו. (א) היה לראש הרשות יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 23כו, והתקיימו נסיבות שקבע שר המשפטים, רשאי ראש הרשות, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן ב', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה.

(ב) בהתראה מינהלית יציין ראש הרשות מהו המעשה המהווה את ההפרה, נסיבות ביצועו ומועד ביצועו, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, ואת אופן החישוב של סכום העיצום, כאמור בסעיף 23לח, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 23לז.

(ג) לפני מתן אישור לפי סעיף זה ייתן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש ועדת הבחירות האזורית, לפי העניין, הזדמנות למפלגה או למועמד בבחירות ברשות המקומית הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם; ואולם לגבי סמכות לפי סעיף קטן (א)(1) עד (5) רשאי יושב ראש ועדת בחירות כאמור לתת אישור להפעלת הסמכות בלי לבקש את עמדת המפלגה או המועמד בבחירות ברשות המקומית, מטעמי דחיפות או אם יהיה בכך כדי לסכל את מטרת הפעלת הסמכות המבוקשת; נסיבות העניין וטעמי הדחיפות יפורטו בהחלטת יושב הראש.

(ד) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש ועדת בחירות אזורית לא ייתן אישור להפעלת סמכות לפי סעיף זה, אם מצא כי הדבר יפגע באופן מהותי ביכולתם של המפלגה או של המועמד בבחירות ברשות המקומית, לפי העניין, להתמודד בבחירות או לנהל את הקשר עם ציבור הבוחרים, וכי עוצמת הפגיעה הצפויה כאמור עולה על הסיכון לפגיעה בפרטיות ועל הסיכון לפגיעה באינטרס הציבורי העומד בבסיס הפעלת הסמכות; אישור כאמור יכול שיהיה בתנאים.

(ה) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ויושב ראש ועדת בחירות אזורית הדן בבקשה פלונית, רשאים, ביוזמתם, או על פי בקשה של בעל דין שהוגשה לפני תחילת הדיון או במהלכו, להורות שהדיון יתקיים בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אם ראו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

(ו) החליט ראש הרשות, מפקח או חוקר להפעיל סמכות לפי סעיף זה בתקופת בחירות לרשות מקומית שמתקיימות ביום שאינו יום הבחירות הכלליות לרשויות, בנוגע למאגר מידע שהמועמד בבחירות לרשות מקומית הוא בעל השליטה בו, רשאי המועמד בבחירות לרשות מקומית לבקש מיושב ראש ועדת בחירות אזורית, ואם הוא מפלגה כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) או סיעה של הכנסת – מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לקבוע כי הסמכות האמורה לא תופעל בתקופת הבחירות לאותה רשות מקומית, אם ימצא כי התקיים האמור בסעיף קטן (ד), או להתנות את הפעלת הסמכות בתנאים; על בקשה והחלטה כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים (ג) ו־(ה), בשינויים המחויבים.

(ז) על הליכים לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 117ד ו־117ה לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), בשינויים המחויבים.

(ח) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין בחירות לרשות מקומית אחרת או למועצה אזורית אחרת המתוקצבת מתקציב המדינה, למעט ועד מקומי."

ביטול סעיפים 26 ו־31א

34. סעיפים 26 ו־31א לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 36

35. בסעיף 36(3) לחוק העיקרי, במקום "לבעלים, למחזיקים או למנהלים" יבוא "לבעלי שליטה או למחזיקים".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור) – מס' 2

72. בחוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), התשפ"ג–2023[72], בסעיף 9, אחרי "למעט מידע" יבוא "אישי", במקום "בסעיף 7 לחוק" יבוא "בחוק" והסיפה החל במילים "וידיעה על" – תימחק.

תיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל) – מס' 2

73. בחוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023[73], בסעיף 11, במקום הסיפה החל במילים "במידע ולא" יבוא "במידע אישי ולא ישמור מידע כאמור; בסעיף זה "מידע אישי" – כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981".

פרק ג': תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה

74. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 23כ(ב)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, המחיל את סמכויות הפיקוח והבירור המינהלי של מפקחי הרשות להגנת הפרטיות על מאגרי משטרת ישראל, שלוש שנים מיום התחילה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור בשלוש שנים, בכל פעם.

תחולה

75. ביטול סעיף 26 לחוק העיקרי, כאמור בחוק זה, יחול לעניין מעשה או מחדל שנעשה או אירע מיום התחילה או לאחריו.

הוראת מעבר לעניין רישום מאגר מידע

76. (א) מאגר מידע שביום התחילה היה רשום בפנקס מאגרי מידע, ימשיך להיות רשום במרשם אף אם לפי הוראות סעיף 8א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא חלה עליו חובת רישום, והכול אלא אם כן הודיע בעל השליטה במאגר המידע לראש הרשות להגנת הפרטיות על כך שלא מתקיימת לגבי המאגר חובת רישום כאמור; הודיע בעל השליטה במאגר מידע כאמור, ימחק ראש הרשות את מאגר המידע מהמרשם.

(ב) בסעיף זה –

"בעל שליטה במאגר מידע" ו"מאגר מידע" – כהגדרתם בחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה;

"פנקס מאגרי מידע" – כמשמעותו בחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה.

הוראות מעבר לעניין מפקחים וחוקרים

77. (א) יראו מפקח שמונה לפי סעיף 10(ה) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה כמי שהוסמך לפי הוראות סעיף 23ט לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ויחולו עליו הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

---

[72] ס"ח התשפ"ג, עמ' 384; התשפ"ד, עמ' 194.

[73] ס"ח התשפ"ד, עמ' 266 ועמ' 932.

[74] חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.